

0003578-47.2016.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 156/2016 - 1º Distrito Policial de Indaiatuba, 2782/2016 - Delegacia de Polícia de Indaiatuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Junior Aparecido Satil

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

Consta do incluso inquérito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba-SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003578-47.2016.8.26.0248 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003578-47.2016.8.26.0248

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 156/2016 - 1º Distrito Policial de Indaiatuba, 2782/2016 - Delegacia de Polícia de Indaiatuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Junior Aparecido Satil

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 28 de abril de 2016, por volta das 03h30min, no estacionamento da loja de conveniência do posto de gasolina, situado na Avenida Francisco de Paula Leite, nº 71, Parque das Nações, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, JUNIOR APARECIDO SATIL, identificado a fl. 07, subtraiu para si, um automóvel marca FIAT/SIENA, placa EFQ-4741, pertencente à vítima Marcos Antônio Raichtaler Valle.

Conforme apurado, Marcos dirigiu-se a referida loja do posto, na condução de seu veículo. Ao chegar ao local, visualizou a ocorrência de uma briga, e na tentativa de separar os agressores foi agredido e ficou desacordado por alguns instantes. Quando acordou, percebeu que seu veículo não estava no local que havia deixado, registrando o boletim de ocorrência de fls. 03/04.

Dias após a ocorrência dos fatos, Guardas Civis deste município foram noticiados sobre o transitar do veículo furtado na cidade. Em patrulhamento, localizaram-no em

um estacionamento de supermercado.

Os agentes aguardaram nas proximidades em campana, quando o denunciado se aproximou, acionou o alarme do automóvel e assumiu o posto de direção.

Realizada a abordagem e indagado sobre a procedência do veículo, JUNIOR noticiou ter emprestado de um amigo, inclusive recebendo R\$ 50,00 (cinquenta reais) para abastecimento, e, que tentou devolver o veículo, mas não encontrou o proprietário, fatos estes que foram negados pela vítima (fls. 17).

Ante o exposto, JUNIOR APARECIDO SATIL como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal. Requeiro que, recebida e autuada esta, seja ele citado e intimado para apresentar resposta escrita à acusação, e que se prossiga conforme o rito ordinário previsto no Código de Processo Penal, até final condenação, ouvindo-se as pessoas abaixo arroladas.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

A denúncia foi recebida em 13 de dezembro de 2018 (fls. 77/78). O acusado foi citado pessoalmente a fls. 93 e ofertou resposta à acusação a fls. 99/100. No curso da instrução, foi realizada a oitiva da vítima e uma testemunha. O acusado, apesar de devidamente intimado, não compareceu à audiência para ser interrogado, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público, a fls. 247/250, requer a condenação nos termos da inicial acusatória.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa, a fls. 254/261 requer a absolvição na forma do artigo 386, inciso III e VII do CPP. Alternativamente, requer o reconhecimento do furto de uso. Em caso de condenação, requer seja a pena fixada no mínimo legal, reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea, bem como, seja o regime inicial para o cumprimento da pena fixado como o aberto.

III) FUNDAMENTAÇÃO

Em depoimento, o GCM Wagner José Gossler declarou que: estavam realizando patrulhamento quando receberam informação pelo COADE que um veículo na cor prata que constava como produto de furto tinha passado pelas câmaras de monitoramento. Informou que localizaram o veículo no estacionamento do Supermercado Cato. Disse que desembarcou nas proximidades e ficaram aguardando o retorno do condutor. Declarou que pediram apoio e fizemos a abordagem do motorista JÚNIOR e do passageiro Antônio. Relataram que no interior do veículo havia o CLV e a habilitação do condutor.

A vítima Marco Antônio Raichtaler do Valle confirmou a subtração de seu veículo. Disse que conhecia o réu de vista, mas não sabia seu nome. Relatou que era funcionário público em Indaiatuba e o conhecia da rua. Declarou que parou seu veículo em uma loja de conveniência e foi conversar com o acusado. Este, contudo, começou uma briga com um segurança de uma loja das proximidades. Ficou ali esperando acabar a briga. Então outro segurança se aproximou para agredir o réu por trás, ocasião em que o depoente colocou a mão na frente, dizendo que ele não poderia fazer isso. Disse que foi agredido e derrubado ao chão. O réu pegou a chave do seu carro e fugiu. Afirmou que nenhum dos policiais o socorreu. Alegou que não prestou depoimento, queixa, contra a polícia de Indaiatuba por medo, pois foi ameaçado. Relatou que o réu levou o seu veículo, de forma que o depoente foi fazer boletim de ocorrência no dia seguinte. Disse que não sabe onde o acusado mora, não o conhece. Informou que sabia apenas o apelido do réu e que o viu uma vez. Disse que não se lembra mais do apelido dele. Declarou que o acusado frequenta a região próxima da loja de conveniência.

III.3 Exame da prova

O caso é de condenação.

A vítima confirmou em juízo que o réu se envolveu em uma briga, na qual a vítima foi agredida pelo segurança do local e ficou desacordada por alguns instantes.

Então o acusado subtraiu seu veículo para se evadir do local.

Os guardas relataram que o réu estava na posse do automóvel. Contaram ainda que o acusado informou que o veículo havia sido emprestado por um amigo.

Contudo, o proprietário do veículo e vítima, em seu depoimento, informou que

conhecia o acusado apenas de vista e que não tinha lhe emprestado o automóvel, mas sim que ele teria o furtado para se evadir do local enquanto a vítima estava desacordada.

Não houve furto de uso, pois não ficou demonstrada a intenção do acusado em devolver o bem furtado para a vítima. Além disso, os guardas abordaram o réu após ele sair de um supermercado, o que não aparenta ser uma atitude de quem deseja devolver um veículo furtado.

Sendo assim, presentes autoria e materialidade, a condenação é a medida de rigor.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

O réu não possui maus antecedentes (F.A/Certidões de fls. 262/264). Assim, observadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, mais 10 dias multa.

IV.2 - 2ª fase

Não há agravantes. Não há atenuantes.

IV.3 - 3ª fase

Não há causa de aumento. Não há causa de diminuição

IV.4 - Regime de cumprimento

Tendo em vista o montante da pena, o regime inicial de cumprimento será o aberto, nos termos do art. 33, §2o., "c", do Código Penal.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO Junior Aparecido Satil à pena de um ano de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 dias-multa, por incurso no art. 155, caput, do Código Penal.

Presentes os requisitos do "caput" e incisos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além de multa, que fixo em dez dias, com valor no mínimo legal. Os detalhes serão fixados pelo Juízo da Execução.

Tendo em vista o regime fixado, defiro apelo em liberdade.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 19 de dezembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA